憲法主題整理：總統與行政院

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：總統職權、總統豁免權、總統受傳喚、行政院職權、行政院與立法院關係、人事任命、行政一體
> 題數：10 題

壹、總統職權

一、總統職權之行使（110年第11題）

關於總統行使憲法職權，下列敘述何者錯誤？

(A) 總統認為有必要時，得咨請立法院召開臨時會
(B) 於監察院副院長任期屆滿前，總統負有適時提名繼任人選咨請立法院同意之義務
(C) 總統非經罷免或解職，概不受刑事上之訴究
(D) 總統行使職權有違法情事者，得受立法院之彈劾

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依憲法增修條文§3第2項第3款，立法院休會時，總統認為有必要時得咨請立法院召開**臨時會**。
(B)	☑ 正確	總統負有**適時提名**各憲政機關人員之義務，以確保憲政機關之正常運作（釋字第632號意旨）。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	總統享有**刑事豁免權**（增修條文§4第1項），但並非「概不受刑事訴究」。豁免權之範圍**不包括內亂、外患罪**，且於卸任後即不享有豁免。釋字第627號進一步釐清豁免權之界限。
(D)	☑ 正確	依增修條文§4第7項，立法院得對總統提出**彈劾案**，經憲法法庭審理。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 總統刑事豁免權（增修條文§4 I、釋字第627號）：
>
> - **除犯內亂或外患罪外**，非經罷免或解職，不受刑事訴究
> - 豁免權為**暫時性**，卸任後不享有
> - 不得**事前概括拋棄**
> - 偵查機關得**蒐集證據**，但不得以總統為被告提起公訴

二、總統之權力範圍（113年第13題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於總統之權力，下列敘述何者錯誤？

(A) 總統於憲法及憲法增修條文所賦予之行政權範圍內，為最高行政首長
(B) 總統得經由其任命之行政院院長，變更先前存在，與其政見未洽之施政方針或政策
(C) 總統之刑事豁免權不得事前、概括拋棄，但於個案中仍得拋棄，而使檢察官以總統為被告提起公訴
(D) 總統就有關國家安全、國防及外交資訊之公開與否，享有國家機密特權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	釋字第627號指出，總統於憲法及增修條文所賦予之行政權範圍內，為**最高行政首長**，享有政策決定權。
(B)	☑ 正確	總統得透過其任命之行政院院長，變更與其政見未洽之施政方針或政策，此為我國**雙首長制**下總統之政策主導權。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第627號明確指出，總統之刑事豁免權**不得事前、概括拋棄**，且**亦不得於個案中拋棄**。豁免權之目的在於確保總統行使職權不受干擾，非屬個人得自由處分之權利。
(D)	☑ 正確	總統就國家安全、國防及外交相關資訊，享有**國家機密特權**（executive privilege），得決定是否公開（釋字第627號）。

[!NOTE]
重點整理
釋字第627號（總統權力與豁免）：

1. 總統為**最高行政首長**（於憲法所賦予之行政權範圍內）
2. **刑事豁免權**：不得事前概括拋棄，**亦不得於個案中拋棄**
3. **國家機密特權**：就國安、國防、外交資訊享有決定公開與否之權
4. 豁免權不及於**內亂外患罪**

三、總統受傳喚與豁免（108年第12題）

檢察官為了偵辦某政黨立法委員之犯罪行為，以證人身分傳喚同時兼任該黨黨主席之總統至檢察署接受訊問。依司法院大法官解釋，請問總統得如何回應？

(A) 拒絕或不予理會
(B) 請副總統代理應訊
(C) 得要求檢察官就總統所在詢問之
(D) 得僅以書面回覆檢察官之訊問

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	總統不得拒絕或不予理會。釋字第627號指出，總統之刑事豁免權不等於可拒絕以**證人身分**接受訊問。總統以證人身分受傳喚時，仍有協力義務。
(B)	✗ 錯誤	刑事訴訟之傳喚具有**一身專屬性**，不得由副總統代理應訊。
(C)	☑ 正確（本題答案）	釋字第627號指出，以總統為證人時，得**要求檢察官就總統所在詢問之**，以兼顧國政運作之不受干擾及總統職位之尊榮。
(D)	✗ 錯誤	總統不得僅以書面回覆，仍應接受訊問，但得要求於總統所在地為之。

[!NOTE]
重點整理
釋字第627號（總統受傳喚）：

- 總統以**證人身分**受傳喚時，有協力義務
- 得要求檢察官**就總統所在詢問**
- **不得拒絕**、不得代理、不得僅書面回覆
- 與刑事豁免權之區分：豁免權係「不受刑事訴究」，但以證人身分受訊不在此限

四、總統刑事豁免權（109年第12題）

依司法院大法官解釋，有關憲法上總統豁免權之規定，下列敘述何者正確？

(A) 總統之刑事豁免權不及於因他人刑事案件而對總統所為之證據調查與證據保全
(B) 總統與他人訂立買賣契約而涉及民事訴訟者，總統可因其身分免予被訴
(C) 總統之刑事豁免權係指總統就其犯罪行為享有實體之免責權
(D) 總統豁免權雖係為總統之職位而設，但總統仍得拋棄此憲法賦予之特權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	釋字第627號指出，總統之刑事豁免權**不及於因他人刑事案件而對總統所為之證據調查與證據保全**。他人案件之偵查不因總統身分而受限制。
(B)	✗ 錯誤	總統之豁免權僅及於**刑事**訴究，民事訴訟**不在豁免範圍內**。總統涉及民事糾紛時，仍得被訴。
(C)	✗ 錯誤	總統之刑事豁免權僅為**暫時性程序障礙**，非就犯罪行為享有**實體之免責權**。卸任後仍得受刑事追訴。
(D)	✗ 錯誤	釋字第627號明確指出，總統**不得拋棄**豁免權。豁免權係為「職位」而設，非屬個人得自由處分之權利。

[!NOTE]
重點整理
釋字第627號（總統刑事豁免權）：

1. **僅限刑事**訴究，不及於民事訴訟
2. 係**暫時性程序障礙**，非實體免責權
3. **不得拋棄**（不得事前概括拋棄，亦不得於個案中拋棄）
4. 不及於**他人案件**之證據調查與保全
5. 不及於**內亂外患罪**

貳、行政院

一、人事任命與立法院同意（114年第15題）

下列何者之任命無須經立法院同意？

(A) 行政院政務委員
(B) 審計長
(C) 考試委員
(D) 監察委員

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	行政院政務委員由行政院院長提請總統任命，**無須經立法院同意**。行政院之人事任命權為行政院院長之固有權限。
(B)	✗ 錯誤	審計長由**總統提名，經立法院同意**任命（增修條文§7第2項）。
(C)	✗ 錯誤	考試委員由**總統提名，經立法院同意**任命（增修條文§6第2項）。
(D)	✗ 錯誤	監察委員由**總統提名，經立法院同意**任命（增修條文§7第2項）。

[!NOTE]
重點整理
須經立法院同意任命者：

- 司法院院長、副院長、大法官（總統提名）
- 考試院院長、副院長、考試委員（總統提名）
- 監察院院長、副院長、監察委員（總統提名）
- **審計長**（總統提名）

無須立法院同意：

- 行政院院長（總統直接任命）
- 行政院副院長、政務委員、各部會首長（行政院長提請總統任命）

二、行政院職權（111年第16題）

依憲法及司法院大法官解釋意旨，關於行政院之職權行使，下列敘述何者錯誤？

(A) 向立法院提出預算案，係專屬行政院之職權
(B) 行政院對於立法院決議之法律案認為有窒礙難行時，得依法定程序移請立法院覆議
(C) 行政院院長對所屬部會之首長及委員享有人事提名權，不容立法院以立法方式實質剝奪或架空
(D) 行政院得依緊急命令之授權訂定補充規定，無須提交立法院追認，即得逕予執行

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	預算案之提出為行政院之**專屬職權**，立法院不得自行提出預算案（釋字第391號）。
(B)	☑ 正確	依增修條文§3第2項第2款，行政院對立法院決議之法律案、預算案等認窒礙難行者，得經總統核可，移請立法院**覆議**。
(C)	☑ 正確	行政院院長對所屬部會首長享有**人事提名權**，此為行政權之核心，立法院不得以立法方式架空（釋字第613號）。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	行政院依緊急命令授權訂定之補充規定，**仍應送立法院追認**（釋字第543號）。緊急命令本身即須於10日內提交立法院追認，其補充規定亦然。

[!NOTE]
重點整理

- **預算提案權**：行政院專屬（釋字第391號）
- **覆議**：行政院認窒礙難行→總統核可→移請立法院覆議→立法院全體1/2以上維持→行政院長接受
- **緊急命令之補充規定**：仍須送立法院追認（釋字第543號）
- **人事提名權**：行政院長之核心權限，不容立法架空（釋字第613號）

三、行政院與立法院之關係（112年第14題）

依現行法制，關於行政院與立法院之關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政院院長由總統直接任命，毋庸立法院同意
(B) 立法院相關委員會開會審議預算時，國家通訊傳播委員會主任委員有應邀到會備詢之義務
(C) 行政院為執行總統發布之緊急命令而訂定執行要點，仍應送立法院審議
(D) 立法院對於行政院之重要政策不贊同時，得以決議移請行政院變更，行政院得經總統之核可，移請覆議

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依增修條文§3第1項，行政院院長由**總統直接任命**，不須立法院同意。
(B)	☑ 正確	NCC雖為獨立機關，但其主任委員仍有義務**應邀到立法院委員會備詢**（釋字第613號）。
(C)	☑ 正確	行政院為執行緊急命令所訂定之執行要點等補充規定，**仍應送立法院審議**（追認）（釋字第543號）。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	增修條文§3第2項第2款規定，行政院得對立法院決議之**法律案、預算案、條約案**認窒礙難行時移請覆議。但立法院對重要政策以**決議**移請行政院變更者，行政院**不得移請覆議**，因覆議之標的限於上述三種案件。此外，行政院得選擇接受或不接受。

[!NOTE]
重點整理
覆議之標的（增修條文§3 II②）：

- 限於：**法律案、預算案、條約案**
- 立法院對重要政策之決議 → **非覆議標的**
- 立法院不贊同重要政策→得決議移請變更→行政院得不接受或於接受範圍內變更

四、行政院副院長之任命（108年第13題）

依我國現行憲法之規定，行政院副院長的產生方式為何？

(A) 由行政院院長提請總統任命之
(B) 由行政院院長提名，經立法院同意後任命之
(C) 由總統提名，經立法院同意後任命之
(D) 由總統提請行政院院長任命之

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依憲法§56，行政院副院長由**行政院院長提請總統任命之，無須經立法院同意**。同理，各部會首長及不管部之政務委員亦同。
(B)	✗ 錯誤	行政院副院長**無須經立法院同意**。增修條文已取消立法院對行政院人事之同意權。
(C)	✗ 錯誤	行政院副院長由**行政院院長**提請，非總統提名。總統提名並經立法院同意者為司法院、考試院、監察院等人事。
(D)	✗ 錯誤	非由總統「提請行政院院長任命」，而是行政院院長提請總統任命。任命權在**總統**，提請權在**行政院院長**。

[!NOTE]
重點整理
行政院人事任命機制：

- **行政院院長**：總統直接任命，無須立法院同意
- **副院長、部會首長、政務委員**：行政院院長提請總統任命
- 均**無須立法院同意**
- 與司法院、考試院、監察院之人事任命不同（後者須經立法院同意）

五、行政院與立法院關係—不信任案與解散（108年第14題）

依憲法增修條文規定，關於行政院與立法院的關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政院院長的任命不須經立法院同意，但行政院仍須對立法院負責
(B) 行政院認為立法院議決的預算案窒礙難行，得經總統之核可移請立法院覆議
(C) 立法院通過對行政院院長提出之不信任案時，行政院院長必須辭職
(D) 立法院通過對行政院院長提出之不信任案時，行政院院長即得逕行解散立法院

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依增修條文§3第1項，行政院院長由總統直接任命，**不須經立法院同意**，但行政院仍須**對立法院負責**（增修條文§3第2項）。
(B)	☑ 正確	依增修條文§3第2項第2款，行政院認為立法院議決之預算案窒礙難行，**得經總統之核可**移請立法院覆議。
(C)	☑ 正確	依增修條文§3第2項第3款，立法院通過不信任案，行政院院長**必須辭職**，並得同時呈請總統解散立法院。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	通過不信任案後，**行政院院長不得逕行解散立法院**。解散立法院之權限屬**總統**，且須經行政院院長呈請（增修條文§2第5項），而非行政院院長得逕行為之。

[!NOTE]
重點整理
不信任案與解散（增修條文§3 II③、§2 V）：

- 不信任案通過 → 行政院院長**必須辭職**
- 行政院院長得同時**呈請總統解散立法院**
- **解散權屬總統**，非行政院院長得逕行為之
- 解散後60日內應行立委選舉

六、行政一體原則（109年第13題）

依司法院大法官解釋，下列何者非屬「行政一體」之內涵？

(A) 行政有整體之考量，除憲法別有規定外，無論如何分工，最終仍須歸屬最高行政首長統籌指揮監督
(B) 憲法第53條明定行政院為國家最高行政機關，其目的在維護行政一體
(C) 基於責任政治原理，行政院掌理之行政事務，得經由行政院對立法院負責之途徑予以落實
(D) 國家之所有行政事務，包括地方自治團體在內，應經由層級節制，皆歸位階最高之總統指揮監督

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政有**整體之考量**，除憲法別有規定外，無論如何分工，最終仍須歸屬**最高行政首長**統籌指揮監督，此為行政一體之核心意涵（釋字第613號）。
(B)	☑ 正確	憲法§53明定行政院為國家**最高行政機關**，其目的即在維護**行政一體**原則。
(C)	☑ 正確	基於**責任政治**原理，行政院掌理之行政事務，得經由行政院**對立法院負責**之途徑予以落實，此為行政一體與責任政治之連結。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	國家行政事務並非皆歸總統指揮監督。**地方自治團體**依憲法享有自治權，其自治事項不受中央層級節制。且行政一體原則之最高行政首長為**行政院院長**（就日常行政而言），非謂所有事務皆歸總統。

[!NOTE]
重點整理
行政一體原則（釋字第613號）：

1. 行政事務最終歸屬**最高行政首長**統籌指揮監督
2. 憲法§53行政院為最高行政機關 → 維護行政一體
3. 與**責任政治**連結 → 對立法院負責
4. **不及於地方自治團體**之自治事項（地方自治權受憲法保障）
5. 圖示：總統 → 行政院院長 → 各部會 → 但地方自治事項不在此鐘

整理範圍：108-114年 | 最後更新：2026-06-19